

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2062/2531

บริษัทสมศิริ จำกัด

โจทก์

นางอนงค์ ไปชันเงิน กับพวก

จำเลย

นางอนงค์ ไปชันเงิน ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสมบุญ แข่งเจริญ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 107)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 174,690 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ทั้งให้ชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 200 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทสมศิริ จำกัด โจทก์ชำระเงิน 4,090 บาท ให้แก่นางอนงค์ไปชันเงิน จำเลยที่ 1 นางสมบุญ แข่งเจริญ จำเลยที่ 2 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 68,345 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 103,101,102)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ